

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 22/05/2024 Date d'affichage de la convocation : 22/05/2024			
Nombre de membres :			SEANCE DU 28 MAI 2024
Afférents au Conseil municipal : 33			
En exercice : 33			
Ayant pris part à la délibération : 32			
Pour : 32			
Contre : 0			
Abstention : 0			
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Marc ZARCONI, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Yvette MESTRE à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONI, Stéphane QUINTIN à Cyrille BERNARDIN, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Chantal CASIMIR, Sara TOURNE à Jean VILA, Brigitte PAGES à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA		
Secrétaire de séance	Chantal CASIMIR		

AFFAIRE N°08 : INTERCOMMUNALITE.
Convention de remboursement des communes relative à l'entretien des voiries d'intérêt communautaire par les communes en 2023.

Madame la Maire rappelle tout d'abord la délibération en date du 10 novembre 2022 sur le partage de la compétence voirie entre Perpignan Méditerranée Métropole et la Commune.

Elle rappelle également qu'en application de l'article 18 de la loi 3DS, les communes de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ont eu la volonté de mettre en place, à compter de 2024, une nouvelle organisation, suite à la subordination de la compétence voirie à l'intérêt communautaire au 1er janvier 2023.

Ainsi, les communes pouvaient, si elles le souhaitaient, assurer pour le compte de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, l'entretien des voies d'intérêt communautaire dans leur globalité ou le laisser à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine qui en avait la compétence.

Cette réforme de la compétence Voirie, qui mobilise fortement les équipes tant des communes que de l'intercommunalité depuis deux ans, n'a pas permis de dégager le temps et les moyens nécessaires à la définition exacte des modalités d'organisation techniques et humaines relatives à l'entretien des voiries d'intérêt communautaire.

Aussi, en 2023, l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire a été réalisé par les communes membres sur leur territoire dans les mêmes conditions que précédemment afin d'assurer la continuité de service.

Les communes ont également supporté pour le compte de Perpignan Méditerrané Métropole Communauté Urbaine les factures d'éclairage public.

Par conséquent, la présente convention prévoit les modalités de remboursement des communes pour l'entretien effectué sur les voies d'intérêt communautaire durant l'exercice 2023.

La présente convention est ponctuelle et exceptionnelle. Elle n'a pas vocation à être reconduite.

Elle prendra effet dès sa signature par les parties.

La commune sera remboursée de façon forfaitaire à hauteur de la retenue sur les attributions de compensation effectuée au titre de l'entretien des voies d'intérêt communautaire pour 2023, soit 78 551 € pour 12.23% de voiries d'intérêt communautaire.

Ce montant comprend le remboursement des factures d'éclairage public.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention de remboursement des communes relative à l'entretien des voiries d'intérêt communautaire par les communes en 2023, telle que présentée ci-dessus.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Chantal CASIMIR

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : *du juin 2024*